דף עזר למבחן - מפתח מהיר

עודכן 9.10.2026 | רק מחומרי הקורס שלנו בלמדה ומההקלטות שלנו | המבחן: 1.11.2026, 9:00, שעתיים וחצי, ניירות בלבד

סדר העבודה בכל שאלה בקייס:
1. קוראים קודם את השאלה, ורק אז את הסיפור. מסמנים בסיפור מילים ומספרים.
2. מהמילים שבעובדות לסעיף - עמוד 16 (דגלים אדומים).
3. שלד התשובה - עמוד 2. בתרופות: עץ ההחלטה - עמוד 6.
4. משפט מוכן לפתיחה - עמוד 15. לשון הסעיף - עמוד 10. פסק דין - עמוד 8.
5. כותבים: יסוד - יישום על העובדות - מסקנה - סעד, ומספר סעיף עם שם החוק.

כשנתקעים: לא נשארים על שאלה. כותבים את היסודות שכן יודעים, משאירים שלוש שורות, מסמנים בשוליים וממשיכים. חוזרים בסוף. אמריקאית - עד 3 דקות; היגד - עד 3 דקות; הניקוד שליד השאלה קובע כמה לכתוב.

מה מחפשים	עמוד
1 · שלד תשובה - מנתחים רק מה שנשאל [סדר כתיבה]	2
2 · הצעה וקיבול - מפה מהירה [חלק כללי]	2
3 · זיכרון דברים - מבחני רבינאי [חלק כללי]	3
4 · תום לב במו"מ - ס' 12 [חלק כללי]	4
5 · פגמים ברצון - טבלת החלטה [חלק כללי]	4
6 · מבחני כפייה כלכלית (רחמים נ' אקספומדיה) [חלק כללי]	5
7 · חוזה על תנאי - ס' 27, 29 [חלק כללי]	5
8 · ריבוי חייבים - חלק כללי 54-56 [חלק כללי]	5
9 · חוק התרופות - עץ ההחלטה [תרופות]	6
10 · טבלת פסקי דין [פסיקה]	8
11 · סעיפים נבחרים ולשון החוק [שם החוק מעל כל נוסח]	10
12 · ניסוחים מוכנים למבחן [כתיבה]	15
13 · דגלים אדומים - מה לחפש בכל קייס [איתור סוגיה]	16
14 · טעויות נפוצות שמורידות נקודות [בדיקת תשובה]	19
15 · לוח בקרה לפני הגשה [בדיקת תשובה]	20

במיוחד: חלק כללי 14 = טעות; תרופות 14 = הקטנת נזק. חלק כללי 17 = כפייה; תרופות 17 = הפרה צפויה. תרופות 18 = סיכול.

הדפסה: A4, גודל 100% (גודל אמיתי, לא התאמה לעמוד); שחור-לבן מספיק. עדיף חד-צדדי, כדי לפרוש כמה עמודים זה ליד זה. מהדקים בצד ימין. בקצה השמאלי של העמודים מודפסות לשוניות, כל אחת בגובה משלה: שלד וכריתה (עמוד 2), תום לב ופגמים (4), תרופות (6), פסקי דין (8), לשון החוק (10), דגלים (16). לבחינה מביאים ניירות בלבד: הדף הזה, קובץ החקיקה של המרצה ותרשימי הזרימה שבלמדה.

1 · שלד תשובה - מנתחים רק מה שנשאל [סדר כתיבה]

שלב	מה בודקים
1. כריתה	הצעה (ס' 2: פנייה + גמירת דעת + מסוימות) ← קיבול (ס' 5/6) ← שינויים (ס' 11) ← פקיעה (ס' 4/8/9) ← חרטות (ס' 3, 10)
2. צורה	ס' 23 חופש הצורה · חריג: ס' 8 מקרקעין (כתב) · ס' 30 חוזה פסול
3. תום לב	ס' 12(א) - מי הפר? אי-גילוי / מו"מ מקביל / פרישה. סעד: ס' 12(ב) פיצויים
4. פגמים ברצון	ס' 14 טעות · ס' 15 הטעיה · ס' 17 כפייה · ס' 16 טעות סופר. סעד: ס' 20 ביטול + ס' 21 השבה
5. תנאים	ס' 27 מתלה/מפסיק · ס' 29 מה קורה אם לא התקיים
6. הפרה	מי הפר ובמה? סיווג לפי ס' 6 (יסודית מסתברת / מוסכמת / לא יסודית)
7. תרופות	אכיפה (ס' 3 + 4 חריגים) → ביטול (ס' 7, 8, 9) → פיצויים (ס' 10, 11, 13, 15)
8. הגנות	ס' 18 סיכול · ס' 14 הקטנת נזק · ס' 15(א) הפחתת פיצוי מוסכם · ס' 7(ב) ביטול בלתי צודק

כלל ברזל: כל טענה = יסוד → יישום על העובדות → מסקנה + מספר סעיף (ופ"ד אם יש).
בשאלת תרופות - עוברים על כל שלוש התרופות, גם על אלה שנשללות, ומסבירים למה.

המבחן שלנו - מפי המרצה (6.10): 1.11.2026, 9:00 · בנוי לשעתיים, יינתנו שעתיים וחצי · חומר פתוח: ניירות בלבד, מודפסים או בכתב יד · יש מגבלת מקום.

זמן: אמריקאיות תחילה - 4-5 שאלות × 5 נק', עד 3 דקות לשאלה (15-20 דקות בסך הכול). היגדים - נכון / לא נכון + סעיף + הסבר של כמה מילים, עד 3 דקות להיגד. כל השאר - לקייס. הניקוד מכתיב את האורך: 20 נק' = דיון מלא, 2 נק' = שורה.

קייס מתגלגל: "לחילופין" - עונים רק לפי הנתון החדש; "נתון נוסף" - לפי כל מה שנאמר עד אז. נושא לא חוזר בין שאלות החלק הפתוח; תרופות - בשאלה אחת, לפחות 20 נק'.

אירוע חיצוני שגרם להפרה (פציעה, מגפה, מלחמה): דנים פעמיים - בהנחה שזה סיכול (רק השבה והחזר הוצאות סבירות), ו"ליתר ביטחון" בהנחה שלא (אכיפה, ביטול, פיצויים). לא עוצרים אחרי הסיכול.

"רוצה לבטל": קודם שואלים למה - פגם בכריתה (14, 15, 17 ← 20, 21) או הפרה (תרופות 6-9).

2 · הצעה וקיבול - מפה מהירה [חלק כללי]

חלק כללי: סעיף	מה קובע	מלכודות
1	חוזה נכרת בהצעה וקיבול	-
2	הצעה = פנייה + גמירת דעת + מסוימות. הפנייה יכולה להיות לציבור	מסוימות מסתפקת בעיקרי הדברים. מחיר ניתן לחישוב (למשל מחירון) מספיק; חסר עיקרי שלא ניתן לקביעה → אין הצעה
3(א)	הצעה רגילה: החרטה נמסרה לפני שנתן הודעת קיבול	"לפני" - הגעה בו-זמנית אינה מספיקה, ונכרת חוזה. השוו ס' 10 ("לא לאחר")
3(ב)	הצעה בלתי הדירה (נקבע מועד או "ללא חזרה"): חרטה רק לפני שנמסרה לניצע	הכי נשאל. חלון החרטה נסגר במסירה, לא בקיבול

חלק כללי: סעיף	מה קובע	מלכודות
4	פקיעה: (1) דחייה או חלוף המועד; (2) מוות / פסלות דין / צו פירוק - לפני הקיבול	מת אחרי הקיבול - יש חוזה, היורשים נכנסים בנעליו
5	קיבול בהודעה שנמסרה + גמירת דעת + התאמה מלאה ("תמונת ראי")	כוונה פנימית אינה קיבול
6(א)	קיבול בהתנהגות - רק אם משתמע מההצעה. דינו כדין הודעת קיבול לעניין 3(א) ו-4(2)	לא בכל הצעה
6(ב)	קביעת המציע ששתיקה = קיבול - אין לה תוקף	אבל הניצע רשאי לבחור בשתיקה - זו זכותו
7	הצעה מזכה - חזקת קיבול, אלא אם הודיע התנגדות תוך זמן סביר	מזכה = אפס נטל. גור כלבים ≠ מזכה
8(א)	קיבול תוך התקופה שנקבעה, ובאין - תוך זמן סביר	הזמן הסביר נגזר מטיב ההצעה
8(ב)	קיבול שנשלח בזמן והגיע באיחור מסיבה שאינה תלויה בניצע - יש חוזה, אלא אם המציע דחה מיד (לפי סיכום הכיתה: בלי לחכות - בעסקים, עד יום העסקים הבא)	רק תקלות שאינן בשליטת הניצע
9	קיבול לאחר פקיעה = הצעה חדשה	התפקידים מתחלפים
10	חרטת הניצע - אם ההודעה נמסרה לא לאחר הקיבול	הגעה בו-זמנית → החרטה גוברת ואין חוזה. הפוך מס' 3(א)!
11	קיבול תוך שינוי = הצעה חדשה	גם שינוי זניח. אין "שינוי לא מהותי"

3 · זיכרון דברים - מבחני רבינאי [חלק כללי]

שני מבחנים מצטברים (פ"ד רבינאי נ' מן שקד):
1. גמירת דעת של שני הצדדים - חתימה (לא הכרחית) · תשלום מקדמה או דמי רצינות, הסימן החזק ביותר (ברבינאי: 10% ששולמו ונלקחו) · לחיצת יד · הנסיבות בכללותן.
2. מסוימות - עיקרי הדברים, והם מעטים: זהות הצדדים · מושא העסקה (ברכב: דגם, שנה ומספר רכב) · מחיר. פרטים משניים (מקום, מועד) → השלמה לפי ס' 26 (נוהג) ולפי החוק: ס' 41 מועד · ס' 44 מקום · ס' 45 טיב בינוני · ס' 46 תמורה ראויה (נוסח הסעיפים: עמוד 12). עיקרי הדברים → אין השלמה, אין חוזה.

נוסחת קשר:
· "תוקף זיכרון הדברים כפוף לחוזה מפורט" (וגם "מותנה ב…", "בתנאי ש…") = נוסחת קשר חזקה → אין גמירת דעת, המסמך אינו מחייב עדיין.
· "ייערך חוזה מפורט", בלי "כפוף" = נוסחת קשר חלשה → זה כבר חוזה, גם אם החוזה המפורט לא נחתם. בית המשפט בוחן תוכן, לא כותרת.

> שקר או אי־גילוי - איזה סעיף? שואלים מתי נאמר ומה גרם:
> · לפני הכריתה, וגרם להתקשר ← ס' 15 הטעיה (קש"ס כפול) ← ביטול (20) + השבה (21); פיצויים רק דרך ס' 12
> · במשא ומתן (נכרת חוזה או לא) ← ס' 12 ← פיצויים בלבד (12(ב))
> · אחרי הכריתה, בקיום ← ס' 39 ← הפרה ← תרופות: אכיפה, ביטול, פיצויים
> נפגע שרוצה לקיים את החוזה ולא לבטל - ס' 15 לא עוזר לו.

4 · תום לב במו"מ - ס' 12 [חלק כללי]

12(א) - "במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב". חלה על כל מי שנוטל חלק במו"מ, גם אם לא יהיה צד לחוזה.
12(ב) - הסעד: פיצויים בלבד (מפנה לס' 10, 13, 14 לחוק התרופות). לא ביטול!

מה נחשב חוסר תום לב: שקר · אי-גילוי עובדה מהותית (ספקטור; היקף הגילוי - פנידר נ' קסטרו) · מו"מ מקביל בלי שקיפות (זעירא נ' קנית) · פרישה ממו"מ מתקדם בלי סיבה לגיטימית · כניסה למו"מ בלי כוונה להתקשר (קוט נ' ארגון הדיירים).

סוגי פיצוי:
· הסתמכות (שליליים) - הכלל, כשהמו"מ עוד לא הבשיל (בית יולס). מחזירים את ההוצאות: שמאי, עו"ד, ימי עבודה.
· קיום (חיוביים) - חריג נדיר: פ"ד קל בניין - רק כשכל התנאים סוכמו והמו"מ בשלב סופי.
· אכיפה - חריג שבחריג: פ"ד שיכון עובדים נ' זפניק.
· ס' 14 - נטל הקטנת הנזק חל גם כאן.

5 · פגמים ברצון - טבלת החלטה [חלק כללי]

חלק כללי: עילה	יסודות מצטברים	סעד
ס' 14(א) טעות ידועה	1. חוזה · 2. טעות שאינה בכדאיות (14(ד)) · 3. קש"ס בין הטעות לחוזה · 4. טעות יסודית (מבחן האדם הסביר) · 5. הצד השני ידע או היה עליו לדעת	ביטול עצמאי בהודעה (ס' 20) + השבה (ס' 21)
ס' 14(ב) טעות בלתי ידועה	אותם יסודות, אך הצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת	פנייה לבית המשפט - יבטל "אם ראה שמן הצדק"; רשאי לחייב את הטועה בפיצויים
ס' 14(ג)	ניתן לתקן + הצד השני הודיע לפני הביטול שמוכן לתקן	הטעות חדלה מלשמש עילה
ס' 14(ד)	"טעות" - בעובדה ובחוק, למעט טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה	-
ס' 15 הטעיה	1. חוזה · 2. הטעיה אקטיבית (מצג שווא) או פסיבית (אי-גילוי כשחלה חובה) מצד הצד השני או מטעמו · 3. טעות · 4. קש"ס כפול. אין דרישת כוונה	ביטול (ס' 20) + השבה (ס' 21)
ס' 16 טעות סופר	טעות טכנית בניסוח	תיקון לפי אומד דעת הצדדים - לא ביטול
ס' 17 כפייה	1. חוזה · 2. כפייה בכוח או באיום מהצד השני או מטעמו (לא מצד ג'!) · 3. קש"ס. 17(ב): אזהרה בתום לב על הפעלת זכות ≠ איום	ביטול - תוך זמן סביר משפסקה הכפייה (ס' 20) + השבה
ס' 19	עילת ביטול הנוגעת לחלק אחד בחוזה הניתן להפרדה	ביטול חלקי; ואם לא היה מתקשר כלל - הכול, לבחירתו
ס' 21	השבה בעין; אם בלתי אפשרית/בלתי סבירה - שווי	-

זכרו: פרק ב' נותן ביטול והשבה בלבד. רוצים פיצויים? חייבים להוסיף עילת ס' 12.

6 · מבחני כפייה כלכלית (רחמים נ' אקספומדיה) [חלק כללי]

שלושה רכיבים, כולם יחד:
· לחץ לא לגיטימי - „כשיש חוזה פועלים לפי החוזה, לא משנים אחר כך את כללי המשחק". לחץ עסקי רגיל הוא לגיטימי.
· איום לגרום נזק חמור.
· היעדר אלטרנטיבה סבירה - „אל תסכימו" היא תמיד אלטרנטיבה, אבל לא סבירה.
מהמצגת: ניסיון לשפר תנאים אחרי שההסכם נכרת, בשיטות ש„גובלות בסחיטה", אינו לחץ לגיטימי. מאיה נ' פנפורד: בוחנים את איכות הלחץ ואת עוצמתו.
מגבלה קריטית (שושנה קרן): הכפייה חייבת לבוא מהצד השני או מטעמו. לחץ משכנים, מנסיבות או מצד ג' - לא מקים עילה.

7 · חוזה על תנאי - ס' 27, 29 [חלק כללי]

חלק כללי:	תנאי מתלה	תנאי מפסיק
ניסוח מזהה	"ייכנס לתוקף רק אם / רק לאחר..."	"יתבטל / יסתיים אם..."
מצב החוזה	קיים אך "מוקפא"; החיובים ממתינים	בתוקף ופועל; חדל בהתקיים התנאי
אם התנאי לא התקיים תוך התקופה/זמן סביר (ס' 29)	החוזה מתבטל	ההתנאה מתבטלת (החוזה נשאר)
ס' 27(ב)	הסכמת צד ג' או רישיון על פי חיקוק - חזקה שזה תנאי מתלה, גם ללא כתיבה מפורשת (היתר בנייה, אישור משרד הבריאות, תקן)	

8 · ריבוי חייבים - חלק כללי 54-56 [חלק כללי]

חלק כללי: סעיף	כלל
54	שניים שחייבים חיוב אחד - חזקה: יחד ולחוד (ניתנת לסתירה בהסכם)
55(א)	הנושה רשאי לדרוש את החוב כולו או מקצתו משניהם או מכל אחד בנפרד - ובלבד שלא ייפרע יותר מהמגיע
55(ב)	בטל חיובו של אחד - בטל גם של השני, זולת אם הביטול נובע מפגם בכשרותו או בייצוגו
55(ג)	הפטר לאחד - הופטר גם השני באותה מידה, זולת אם משתמעת כוונה אחרת
56(א)	ביניהם לבין עצמם - חזקת חלקים שווים
56(ב)	מי ששילם יותר מחלקו - זכות חזרה על האחרים לפי חלקיהם
56(ג)	אין אפשרות סבירה להיפרע מאחד - הנותרים נושאים בחלקו לפי חלקיהם

9 · חוק התרופות - עץ ההחלטה [תרופות]

ס' 2 - הבחירה של הנפגע: אכיפה · ביטול · פיצויים (בנוסף או במקום).
שילובים: אכיפה + פיצויים כן · ביטול + פיצויים כן · אכיפה + ביטול לא

א. אכיפה - ס' 3 (ארבעת החריגים; די באחד)

תרופות: חריג	מהות	דוגמה
3(1)	החוזה אינו בר-ביצוע	האוטו נגנב · נפגע בתאונה · נמכר למישהו אחר. לפעמים אפשר ביצוע בקירוב, אם הנפגע רוצה
3(2)	כפייה לעשות/לקבל עבודה או שירות אישי	זמרת · עובד ומעסיק („זה עובד לשני הכיוונים"). חברת ניקיון - אפשר לאכוף. חריגים (מצגת 4): פיטורים שלא בתום לב, על רקע התארגנות עובדים, פיטורי אישה בהריון
3(3)	פיקוח בלתי סביר של בית המשפט	פרויקט ארוך ומורכב שבית המשפט יצטרך ללוות לאורך זמן
3(4)	אכיפה בלתי צודקת בנסיבות	מרפסות 18 במקום 20 מ"ר. שוקלים את הצדק של הנפגע מול המפר בלבד, לא של צד שלישי (פומרנץ נ' קדש)

ב. ביטול - ס' 6-9

תרופות: סעיף	כלל
6	הפרה יסודית מסתברת - אדם סביר לא היה מתקשר לו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה. הפרה יסודית מוסכמת - הצדדים קבעו כך. תניה גורפת ההופכת כל הפרה ליסודית - אין לה תוקף, אלא אם הייתה סבירה בעת הכריתה.
7(א)	הפרה יסודית → ביטול מיידי, ללא ארכה
7(ב)	הפרה לא יסודית → חובה לתת ארכה; ביטול רק אם לא קוימה. המפר רשאי להתנגד לביטול בלתי צודק - תוך זמן סביר מהודעת הביטול
7(ג)	חוזה הניתן להפרדה → ביטול החלק שהופר; ואם ההפרה יסודית לכל החוזה - לבחירת הנפגע
8	ביטול בהודעה תוך זמן סביר מגילוי ההפרה (ואם ניתנה ארכה - מתום הארכה)
9	השבה הדדית; שווי כשההשבה בלתי אפשרית, בלתי סבירה, או שהנפגע בחר בכך

ג. פיצויים - ס' 10, 11, 13, 14, 15

תרופות: סעיף	מה נותן	מה צריך להוכיח
10	נזק ממוני (כולל מניעת ריווח)	3 יסודות: (1) הוכחת הנזק; (2) קשר סיבתי להפרה; (3) צפיות בעת הכריתה. + כפוף לס' 14
11(א)	ההפרש בין התמורה החוזית לשווי ביום הביטול - ללא הוכחת נזק ובלי נטל הקטנה	תנאי מקדמי: החוזה בוטל + הופר חיוב לספק/לקבל נכס או שירות (פ"ד אוסי נ' איינשטיין)
11(ב)	ריבית על תשלום שבפיגור - ללא הוכחת נזק	הופר חיוב לשלם כסף
13	נזק שאינו של ממון (עוגמת נפש) - בשיעור שייראה לבית המשפט	אין צורך בקבלות, אך יש להוכיח שנגרם ושהיה צפוי. תאגיד - לא
14(א)	נטל הקטנת הנזק - אין פיצוי על נזק שניתן היה למנוע באמצעים סבירים	פ"ד תושייה נ' גוטמן: יכול היה למכור ב-90, חיכה ומכר ב-70 - קיבל 10 ולא 30
14(ב)	שיפוי על הוצאות סבירות שהוצאו להקטנת הנזק - גם אם לא הוקטן	סבירות ההוצאה
15(א)	פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק; בית המשפט רשאי להפחית בלבד	מבחן ההפחתה: אין יחס סביר לנזק שניתן היה לצפותו בעת הכריתה. אין נטל הקטנה - ס' 14 לא חל על ס' 15
15(ב)	הנפגע רשאי לוותר על המוסכם ולתבוע לפי 10-14 במקומו	אין כפל פיצוי על אותו ראש נזק
15(ג)	ערובה - פיצוי מוסכם שניתן מראש. הדוגמה של המרצה: מסעדה שלוקחת פרטי כרטיס אשראי ומודיעה ש„אם לא תגיעו, תחויבו ב-50 ₪ לסועד"	לשון החוק: סכומים ששולמו לפני ההפרה והוסכם מראש על חילוטם - דינם כפיצויים מוסכמים

ד. הפרה צפויה וסיכול

תרופות: סעיף	כלל
17	הפרה צפויה - המפר גילה דעתו שלא יקיים, או נסתבר מהנסיבות. הנפגע זכאי לתרופות כבר עכשיו. סייג: צו אכיפה לא יורה על ביצוע לפני המועד
18(א)	סיכול - טענת הגנה. 3 יסודות מצטברים: (1) נסיבות שלא ידע ולא היה עליו לדעת/לצפות; (2) שלא ניתן היה למנוע; (3) הקיום בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי. אם התקבלה - אין אכיפה ואין פיצויים
18(ב)	אם התקבלה: רק השבה והחזר הוצאות סבירות, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו. (לשון החוק: „רשאי בית המשפט... אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן".)

מהשיעור: „איפה נופלים? כבר בראשון. בישראל הכול צפוי" - מלחמות, מבצעים, אינפלציה. שיפוצניק במחיר פיקס אחרי מלחמת יום כיפור: הטענה נדחתה. קורונה: בסגר הראשון הטענה הייתה מתקבלת, בשני כבר לא. הגישה העדכנית: בודקים אם ההשלכות של המלחמה היו צפויות, ולא רק המלחמה עצמה.
העצה של המרצה: לא להסתמך על ס' 18 - לכתוב סעיף כוח עליון מפורש בחוזה (מותר מכוח ס' 24, ובכפוף לס' 30).

10 · טבלת פסקי דין [פסיקה]

פסק דין	סעיף	ההלכה
זנדבנק נ' דנציגר	חלק כללי 2	מסוימות: ההצעה מלאה ומדויקת במידה מספקת, כך שעם הקיבול נכרת חוזה בר-קיום
פרץ בוני הנגב נ' בוחבוט	חלק כללי 2	גמירת דעת - מבחן אובייקטיבי חיצוני: מה היה מסיק מתקשר סביר ממעשי הצדדים ומדבריהם
קוזלי נ' מדינת ישראל (מג'די חלבי)	חלק כללי 2, 3, 4, 6(א)	הצעת פרס לציבור. קיבול בהתנהגות - גם בלי ידיעה ודאית וגם במציאה מקרית. זמן סביר נמדד לפי הרקע להצעה. חזרה מהצעה לציבור - בהודעה גלויה, בדרך שבה פורסמה
תשובה נ' בר נתן	חלק כללי 3(ב)	הצעה בלתי הדירה: חרטה תופסת רק אם נמסרה לפני שההצעה נמסרה לניצע
נוה עם נ' יעקבסון	חלק כללי 4(1)	דחייה מפקיעה הצעה רק אם היא מפורשת; שאלת הבהרה או ניסיון לשפר אינם דחייה
ש.ג.מ חניונים	חלק כללי 6(א)	קיבול בהתנהגות: כניסה לחניון בתשלום היא קיבול; אין ויכוח על המחיר ביציאה
אדרת שומרון נ' הולינגסוורת	חלק כללי 6(ב)	קיבול בשתיקה אינו תקף, אלא אם הוסכם על כך בין הצדדים
רבינאי נ' מן שקד	חלק כללי 2 / זכ"ד	זיכרון דברים מחייב אם יש גמירת דעת + מסוימות. המהות קובעת, לא הכותרת. מקדמה ששולמה ונלקחה - ראיה חזקה לגמירת דעת
ספקטור נ' צרפתי	חלק כללי 12, 14(ד)	חובת גילוי במו"מ: הפקעה מתוכננת שלא גולתה לקבלן; המבחן - מה אדם סביר היה מגלה. ובשיעור 6 גם הדירות בטבריה: נמכרו עם נוף, חודשים אחר כך החלה בנייה מולן - המוכר ידע ולא גילה, והדיירים זכו. ובמצגת 2: טעות עובדתית שמשליכה על השווי אינה טעות בכדאיות
פנידר נ' קסטרו	חלק כללי 12	היקף חובת הגילוי: זהות הצדדים, קלות ועלות השגת המידע, מומחיות
זעירא נ' קנית	חלק כללי 12	מו"מ מקביל מותר - „ובלבד שתהיו שקופים"
קוט נ' ארגון הדיירים	חלק כללי 12	כניסה למו"מ או לחוזה בלי כוונה לקיים - חוסר תום לב
בית יולס	חלק כללי 12(ב)	פיצויי הסתמכות - הכלל, כשהמו"מ עוד לא הבשיל
קל בניין	חלק כללי 12(ב)	פיצויי קיום - החריג, כשכל פרטי העסקה סוכמו והמו"מ בשלב מתקדם
שיכון עובדים נ' זפניק	חלק כללי 12(ב)	אכיפה כסעד על חוסר תום לב במו"מ - נדיר
קלמר נ' גיא	חלק כללי 12; מקרקעין 8	כשאין כתב בגלל חוסר תום לב, מוותרים על דרישת הכתב (תרשים זרימה א׳)

פסק דין	סעיף	ההלכה
רבינוביץ	חלק כללי 14	טעות = אמונה שאינה תואמת את המציאות; מתייחסת להווה או לעבר בלבד
בן לולו נ' הדר	חלק כללי 14(ד)	טעות בכדאיות העסקה - סיכון מודע שהתממש; אין ביטול
כרמל נ' טלמון	חלק כללי 14(ד)	מכירה AS-IS = נטילת סיכון; טעות בשווי היא כדאיות - אין ביטול
זהבה כנען נ' ממשלת ארה"ב	חלק כללי 14(ב)	טעות משותפת → 14(ב): ביטול רק בבית המשפט, משיקולי צדק
סויסה נ' זגב	חלק כללי 15	הטעיה פסיבית: אי-גילוי עובדה שהייתה חובה לגלותה (תרשים זרימה א׳)
רחמים נ' אקספומדיה	חלק כללי 17	כפייה כלכלית: לחץ לא לגיטימי + איום בנזק חמור + היעדר אלטרנטיבה סבירה
מאיה נ' פנפורד	חלק כללי 17	בוחנים את איכות הלחץ ואת עוצמתו (מצגת 2)
שושנה קרן נ' דיור לעולה	חלק כללי 17(א)	הכפייה חייבת לבוא מהצד השני או מטעמו; לחץ שכנים אינו כפייה
די וורולי סיאני	חלק כללי 19	ביטול חלקי רק כשהחלק עומד בפני עצמו; אחרת מבטלים את החוזה כולו
מלך נ' קורנהויזר	חלק כללי 54-56	ריבוי חייבים: חייבים יחד ולחוד על מלוא הנזק - „זה עובד בכל התחומים"
פומרנץ נ' קדש	תרופות 3(4)	„בלתי צודק" נבחן רק בין המפר לנפגע, לא כלפי צד שלישי - האכיפה ניתנה
פרץ נ' ביטון (ביטון נ' פרץ)	תרופות 6, 7	איחור בתשלום אינו הפרה יסודית מסתברת. בלי סעיף מוסכם - חובה לתת ארכה (7(ב)); ביטול בלי ארכה אינו תופס
חלאבין נ' מיקרובלנס	תרופות 7	גם בהפרה יסודית מוסכמת: מי שהשלים עם ההפרה שנים רבות צריך לתת ארכה לפני הביטול (תום לב, ס' 39). חריג נדיר
אוסי נ' איינשטיין	תרופות 11(א)	ביטול → ההפרש בין מחיר השוק (192) למחיר החוזי (140), בלי הוכחת נזק ובלי הקטנה
תושייה נ' גוטמן	תרופות 14	הקטנת הנזק: יכול היה למכור ב-90, חיכה ומכר ב-70 - פיצוי על 10 בלבד

11 · סעיפים נבחרים ולשון החוק [שם החוק מעל כל נוסח]

הנוסח המלא של הסעיפים שנלמדו, לפי קובץ החקיקה של המרצה: מהחלק הכללי 1-12, 14-17, 19-21, 23, 24, 27, 29, 30, 39, 40, 45, 54-56; מחוק התרופות 1-3, 6-11, 13-15, 17, 18. כותרת החוק קובעת לאיזה חוק שייך כל מספר. „תמצית" היא הסבר, ולא ציטוט מילולי; לנוסח מלא השתמשו בקובץ החקיקה של המרצה.

סעיף	חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 - לשון החוק
1	כריתת חוזה - כיצד חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה.
2	הצעה פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפנייה יכול שתהיה לציבור.
3	חזרה מן ההצעה (א) המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע לפני שנתן הודעת קיבול. (ב) קבע המציע שהצעתו היא ללא חזרה, או שקבע מועד לקיבולה, אין הוא רשאי לחזור בו ממנה לאחר שנמסרה לניצע.
4	פקיעת ההצעה ההצעה פוקעת - (1) כשדחה אותה הניצע או עבר המועד לקיבולה; (2) כשמת המציע או הניצע או כשנעשה אחד מהם פסול-דין או ניתן נגדו צו לקבלת נכסים או צו פירוק, והכל לפני מתן הודעת הקיבול.
5	קיבול הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע והמעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה.
6	קיבול דרך התנהגות (א) הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה של קיבול משתמעות מן ההצעה; ולענין סעיפים 3(א) ו-4(2), התנהגות כאמור דינה כדין מתן הודעת קיבול. (ב) קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף.
7	חזקת קיבול הצעה שאין בה אלא כדי לזכות את הניצע, חזקה עליו שקיבל אותה, זולת אם הודיע למציע על התנגדותו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה.
8	מועד הקיבול (א) אין לקבל הצעה אלא תוך התקופה שנקבעה לכך בהצעה, ובאין תקופה כזאת - תוך זמן סביר. (ב) נתן הניצע הודעת קיבול בעוד מועד, אך הודעתו נמסרה למציע באיחור מחמת סיבה שאינה תלויה בניצע ולא היתה ידועה לו, נכרת החוזה, זולת אם הודיע המציע לניצע על דחיית הקיבול מיד לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול.
9	קיבול לאחר פקיעה קיבול של הצעה לאחר שפקעה, כמוהו כהצעה חדשה.
10	חזרה מן הקיבול הניצע רשאי לחזור בו מן הקיבול בהודעה למציע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה למציע לא לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול או שנודע לו על קיבול בדרך האמורה בסעיף 6(א).
11	קיבול תוך שינוי קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה, כמוהו כהצעה חדשה.

סעיף	חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 - לשון החוק
12	תום-לב במשא ומתן (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב. (ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, יחולו בשינויים המחוייבים.
14	טעות (א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה. (ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה. (ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן. (ד) "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 - בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העיסקה.
15	הטעיה מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה "הטעיה" - לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.
16	טעות סופר נפלה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בה, יתוקן החוזה לפי אומד דעת הצדדים ואין הטעות עילה לביטול החוזה.
17	כפיה (א) מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה. (ב) אזהרה בתום-לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לענין סעיף זה.
19	ביטול חלקי ניתן החוזה להפרדה לחלקים ועילת הביטול נוגעת רק לאחד מחלקיו, ניתן לביטול אותו חלק בלבד; אולם אם יש להניח שהצד הרשאי לבטל לא היה מתקשר בחוזה לולא העילה, רשאי הוא לבטל את החלק האמור או את החוזה כולו.
20	דרך הביטול ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה - תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה.
21	השבה לאחר ביטול משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויו של מה שקיבל.
23	צורת חוזה חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים.
24	תכנו של חוזה תכנו של חוזה יכול שיהיה ככל אשר הסכימו הצדדים.
27	חוזה על תנאי (א) חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי (להלן - תנאי מתלה) או שיחדל בהתקיים תנאי (להלן - תנאי מפסיק). (ב) חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא תנאי מתלה. (ג) חוזה שהיה מותנה בתנאי מתלה, זכאי כל צד לסעדים לשם מניעת הפרתו, אף לפני שנתקיים התנאי.

לשון החוק

סעיף	חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 - לשון החוק
29	בטלות החוזה או ההתנאה היה חוזה מותנה בתנאי והתנאי לא נתקיים תוך התקופה שנקבעה לכך, ובאין תקופה כזאת - תוך זמן סביר מכריתת החוזה, הרי אם היה זה תנאי מתלה - מתבטל החוזה, ואם תנאי מפסיק - מתבטלת ההתנאה.
30	חוזה פסול חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור - בטל.
39	קיום בתום לב בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.
40	קיום בידי מי חיוב יכול שיקויים בידי אדם שאיננו החייב, זולת אם לפי מהות החיוב, או לפי המוסכם בין הצדדים, על החייב לקיימו אישית.
41	מועד הקיום חיוב שלא הוסכם על מועד קיומו, יש לקיים זמן סביר לאחר כריתת החוזה, במועד שעליו הודיע הנושה לחייב זמן סביר מראש.
44	מקום הקיום (א) חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה, ואם אין לו מקום עסק - במקום מגוריו הקבוע.
45	קיום בבינונית חיוב למתן נכס או שירות שלא הוסכם על סוגם או טיבם, יש לקיים במתן נכס או שירות מסוג ומטיב בינונים.
46	קיום בסכום ראוי חיוב לתשלום בעד נכס או שירות שלא הוסכם על שיעורו, יש לקיים בתשלום של סכום שהיה ראוי להשתלם לפי הנסיבות בעת כריתת החוזה.
54	ריבוי חייבים שנים שחייבים חיוב אחד, חזקה שהם חייבים יחד ולחוד.
55	חיוב יחד ולחוד (א) שנים שחייבים יחד ולחוד, רשאי הנושה לדרוש את קיום החיוב, כולו או מקצתו, משניהם כאחד, או מכל אחד מהם בנפרד, ובלבד שלא ייפרע יותר מן המגיע לו. (ב) בטל או בוטל חיובו של אחד החייבים, בטל גם חיובו של השני, זולת אם הביטול נובע מפגם בכשרותו או בייצוגו של החייב האחד. (ג) הפטיר הנושה אחד החייבים מן החיוב, כולו או מקצתו - בוויתור, במחילה, בפשרה או בדרך אחרת - הופטר גם השני באותה מידה, זולת אם משתמעת מן ההפטר כוונה אחרת.
56	נטל החיוב בין החייבים (א) שנים שחייבים חיוב אחד, חזקה שהם נושאים בנטל החיוב בינם לבין עצמם בחלקים שווים. (ב) חייב שנתן לנושה לקיום החיוב יותר מכפי חלקו בנטל החיוב, זכאי לחזור על החייב השני ולהיפרע ממנו לפי חלקיהם. (ג) היו יותר משני חייבים ואין אפשרות סבירה לחזור ולהיפרע מאחד מהם, ישאו בחלקו הנותרים, לפי חלקיהם. (ד) בוטל חיובו של חייב אחד כאמור בסעיף 55(ב) והביטול נובע מפגם בכשרותו או בייצוגו, אין לשני זכות לחזור עליו; הופטר חייב אחד כאמור בסעיף 55(ג) ואין בהפטר כדי לפטור את השני, אין בהפטר גם כדי לפגוע בזכות לחזור עליו לפי סעיף זה.

לשון החוק

סעיף	חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 - לשון החוק
1	הגדרות (א) בחוק זה - "הפרה" - מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה; "נפגע" - מי שזכאי לקיום החוזה שהופר; "אכיפה" - בין בצו לסילוק חיוב כספי או בצו עשה אחר ובין בצו לא-תעשה, לרבות צו לתיקון תוצאות ההפרה או לסילוקן; "נזק" - לרבות מניעת ריווח. (ב) כל מקום שמדובר בחוק זה בהפרת חוזה - גם הפרת חיוב מחיוביו במשמע.
2	תרופות הנפגע הופר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הוא לפיצויים, בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן, והכל לפי הוראות חוק זה.
3	הזכות לאכיפה הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה: (1) החוזה אינו בר-ביצוע; (2) אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי; (3) ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועל; (4) אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות הענין.
6	הגדרה לענין סימן זה, "הפרה יסודית" - הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.
7	הזכות לביטול (א) הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית. (ב) היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול. (ג) ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה לביטול אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם משום הפרה יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את החוזה כולו.
8	דרך הביטול ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; אולם במקרה האמור בסעיף 7(ב) ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה ארכה לקיום החוזה - תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה.
9	השבה לאחר ביטול (א) משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך. (ב) בוטל החוזה בחלקו, יחולו הוראות סעיף קטן (א) על מה שהצדדים קיבלו על פי אותו חלק.
10	הזכות לפיצויים הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.

לשון החוק

סעיף	חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 - לשון החוק
11	פיצויים ללא הוכחת נזק (א) הופר חיוב לספק או לקבל נכס או שירות ובוטל החוזה בשל ההפרה, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה ובין שוויים ביום ביטול החוזה. (ב) הופר חיוב לשלם סכום כסף, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום הריבית על התשלום שבפיגור, מיום ההפרה ועד יום התשלום, בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961, אם לא קבע בית המשפט שיעור אחר.
13	פיצויים בעד נזק שאינו של ממון גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין.
14	הקטנת הנזק (א) אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין. (ב) הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המפר בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין.
15	פיצויים מוסכמים (א) הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים (להלן - פיצויים מוסכמים), יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה. (ב) הסכם על פיצויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע מזכותו של הנפגע לתבוע במקומם פיצויים לפי סעיפים 10 עד 14 או לגרוע מכל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה. (ג) לענין סימן זה, סכומים שהמפר שילם לנפגע לפני הפרת החוזה והצדדים הסכימו מראש על חילוטם לטובת הנפגע, דינם כדין פיצויים מוסכמים.
17	הפרה צפויה גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות הענין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו, זכאי הצד השני לתרופות לפי חוק זה גם לפני המועד שנקבע לקיום החוזה, ובלבד שבית המשפט, בנתנו צו אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב לפני המועד שנקבע לקיומו.
18	פטור בשל אונס או סיכול החוזה (א) היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים. (ב) במקרים האמורים בסעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או, על פי בחירה כאמור בסעיף 9, לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות הענין ובמידה שנראה לו.

סעיף	חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 - לשון החוק
7	(א) עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום. (ב) עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה.
8	התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.

לשון החוק

סעיף	חוק המתנה, תשכ"ח-1968 - לשון החוק
5 (תמצית)	(א) התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב. (ב) הנותן רשאי לחזור בו כל עוד לא שינה המקבל את מצבו בהסתמך על ההתחייבות. (ג) חזרה גם לאחר הסתמכות - אם הייתה התנהגות מחפירה של המקבל, או הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של הנותן.

סעיף	חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 - לשון החוק
2	כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין.
3	אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר.
4-5 (תמצית)	פעולת קטין טעונה הסכמת נציגו; ניתנת לביטול תוך חודש ימים.

12 · ניסוחים מוכנים למבחן [כתיבה]

· "חוזה נכרת בהצעה וקיבול (ס' 1). נבחן האם הפנייה מהווה הצעה לפי ס' 2 - שלושה יסודות מצטברים: פנייה, גמירת דעת ומסוימות."
· "גמירת הדעת נבחנת לפי מבחן אובייקטיבי - האם אדם סביר היה מבין מהנסיבות שהצד גמר בדעתו להתקשר."
· "דרישת המסוימות מסתפקת בעיקרי הדברים; פרטים משניים ניתנים להשלמה לפי ס' 26."
· "תגובה זו אינה עונה על דרישת תמונת הראי, ולכן אין קיבול לפי ס' 5 אלא קיבול תוך שינוי המהווה הצעה חדשה לפי ס' 11."
· "מדובר בהטעיה פסיבית - אי-גילוי עובדה מהותית שלפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותה (ס' 15 סיפא)."
· "נדרש קשר סיבתי כפול: ההטעיה גרמה לטעות, והטעות גרמה להתקשרות בחוזה."
· "אין זו טעות בכדאיות העסקה (ס' 14(ד)) שכן מדובר בטעות בתכונה עובדתית של הממכר ולא בהערכה כלכלית לגבי העתיד."
· "משום שהצד השני ידע או היה עליו לדעת על הטעות, חל ס' 14(א) והנפגע רשאי לבטל בעצמו בהודעה לפי ס' 20, ולדרוש השבה לפי ס' 21."
· "מאחר שההפרה יסודית, לפי ס' 7(א) אין צורך במתן ארכה, והנפגע רשאי לבטל בהודעה תוך זמן סביר (ס' 8)."
· "יש לעבור על ארבעת החריגים שבס' 3, שכן די בהתקיימות אחד מהם כדי לשלול את זכות האכיפה."
· "לפי ס' 11(א), משבוטל החוזה זכאי הנפגע ללא הוכחת נזק להפרש שבין התמורה החוזית לשווי ביום הביטול (פ"ד אוסי נ' איינשטיין)."
· "טענת הסיכול תידחה, שכן יסוד אי-הצפיות אינו מתקיים - הנסיבות היו ידועות ומדוברות במועד כריתת החוזה."
· "אם תתקבל טענת הסיכול, לפי ס' 18(ב) הנפגע יוכל לקבל רק השבה והחזר הוצאות סבירות, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו. לא תינתן אכיפה ולא יינתנו פיצויים." (ניסוח המרצה)
· "ליתר ביטחון, אדון בשאלה גם בהנחה שאין זה סיכול. בהנחה זו מדובר בהפרה, והנפגע רשאי לדרוש אכיפה, ולחילופין ביטול, וכן פיצויים - כמפורט להלן." (כך ביקשה המרצה ב־6.10)
· "נקבע פיצוי מוסכם, ולכן הנפגע זכאי לו בלי הוכחת נזק ובלי הקטנת נזק (ס' 15). בית המשפט רשאי להפחיתו רק אם הוא מופרז ביחס לנזק שניתן היה לצפות בעת הכריתה."
· "בכפוף לנטל הקטנת הנזק שבס' 14(א) (פ"ד תושייה נ' גוטמן); הוצאות סבירות שהוצאו לשם כך יושבו לפי ס' 14(ב)."

ומעל הכול: בסוף כל ניתוח - מסקנה מפורשת: "לפיכך, X רשאי/אינו רשאי ל..., והסעד שיקבל הוא ...".

13 · דגלים אדומים - מה לחפש בכל קייס [איתור סוגיה]

בעמודה האחרונה: מספר לבד = עמוד ההסבר ופסקי הדין · „חוק" = עמוד נוסח הסעיף.

מה כתוב בעובדות	מה זה מסמן	עמודים
"מודעה", "פרסום", "לוח"	הצעה או הזמנה להציע הצעות? בדקו מסוימות - מחיר נקוב או ניתן לקביעה; אל תשללו הצעה רק מפני שלא כתבו סכום	2 חוק 10
"פרס למוצא", "כל מי ש..."	הצעה לציבור - ס' 2 סיפא. הקיבול יכול להיות בהתנהגות (ס' 6(א)). פ"ד קוזלי	2, 8 חוק 10
"עד יום X", "בתוקף ל-3 ימים"	הצעה בלתי הדירה - ס' 3(ב). חרטה רק לפני מסירה	2 חוק 10
המציע "התחרט", "חזר בו"	ס' 3 - הצעה רגילה: אפשר לחזור עד שהניצע נתן הודעת קיבול (3(א)). בלתי הדירה: רק עד שנמסרה לניצע (3(ב)) - פ"ד תשובה נ' בר נתן	2 חוק 10
"מוכן לשלם רק...", "בסדר, אבל..."	קיבול תוך שינוי - ס' 11. הצעה חדשה, התפקידים מתחלפים	3 חוק 10
"לא ענה", "שתק"	ס' 6(ב) - שתיקה אינה קיבול. בדקו ס' 7 (הצעה מזכה) וס' 6(א) (התנהגות)	3 חוק 10
"התחיל לבצע", "שלח את הסחורה", "העביר תשלום" - בלי להודיע	קיבול בהתנהגות - ס' 6(א), אם דרך זו משתמעת מן ההצעה	3 חוק 10
"חלפו X ימים"	פקיעה - ס' 4(1) + ס' 8(א) זמן סביר. ואז ס' 9 - הצעה חדשה	3 חוק 10
"המכתב התעכב", "ההודעה הגיעה באיחור"	ס' 8(ב) - קיבול שנשלח בזמן והתעכב שלא באשמת הניצע: נכרת חוזה, אלא אם המציע הודיע מיד שהוא דוחה אותו	3 חוק 10
הניצע "הסכים ואז התחרט"	ס' 10 - חזרה מקיבול: בהודעה למציע, שנמסרה לו לא אחרי הודעת הקיבול	3 חוק 10
"תקעו כף", "לחצו ידיים", "שילם מקדמה"	גמירת דעת - פ"ד רבינאי; מקדמה היא הסימן החזק ביותר	3, 8
"זיכרון דברים", "רשמו על דף"	שני מבחני רבינאי. חפשו נוסחת קשר: "בכפוף" = חזקה; "ייערך" = חלשה	3 חוק 12
"הבטיח לתת במתנה", "אתן לך בעתיד"	ס' 5 לחוק המתנה - התחייבות לתת מתנה טעונה כתב; הנותן רשאי לחזור בו כל עוד המקבל לא שינה את מצבו	חוק 14
עסקה בדירה / קרקע / זכויות בנייה	ס' 8 לחוק המקרקעין - דרישת כתב (גם מייל או וואטסאפ הם כתב). חריג: קלמר נ' גיא - אין כתב בגלל חוסר תום לב	8 חוק 14

דגלים

מה כתוב בעובדות	מה זה מסמן	עמודים
"בן 16", "קטין"	חוק הכשרות - קטין עד גיל 18; פעולה שלו טעונה הסכמת נציגו	חוק 14
"עסקה אסורה", "בניגוד לחוק"	ס' 30 - חוזה פסול: בטל מעצמו, לא „ניתן לביטול"	חוק 12
"במקביל דיבר עם...", "לא סיפר ל...", "נמכר עם נוף"	ס' 12 - מו"מ מקביל ללא שיקוף / אי-גילוי. סעד: פיצויים בלבד	4, 8 חוק 11
"פרש מהמשא ומתן ברגע האחרון", "מכרז"	ס' 12(ב) - בדרך כלל פיצויי הסתמכות (ההוצאות); פיצויי קיום רק בחריג - פ"ד קל בניין. היקף חובת הגילוי - פ"ד ספקטור	4, 8 חוק 11
"ידע ולא סיפר", "השיב שהכול תקין"	ס' 15 - הטעיה פסיבית / אקטיבית. + ס' 14 במקביל	4, 9 חוק 11
"חשבתי ש...", "לא ידעתי ש..." - טעה בעצמו	ס' 14 - טעות יסודית + קשר סיבתי, ואז: הצד השני ידע או היה עליו לדעת ← 14(א), ביטול בהודעה; לא ידע ← 14(ב), רק בית המשפט, מטעמי צדק (טעות משותפת - פ"ד כנען). 14(ג): אם הצד השני מוכן לתקן - אין ביטול	4 חוק 11
"נכתב 1,000 במקום 10,000", "טעות הקלדה"	ס' 16 - טעות סופר: מתקנים את החוזה, אין ביטול	4 חוק 11
"התברר לי שהמחיר גבוה", "השוק ירד"	ס' 14(ד) - טעות בכדאיות העסקה. אין ביטול. פ"ד בן לולו	4, 9 חוק 11
"אין לי ברירה", "חששתי מקריסה"	ס' 17 - כפייה כלכלית. בדקו מי הפעיל את הלחץ (שושנה קרן)	5, 9 חוק 11
"איים", "אם לא תחתום עכשיו..."	ס' 17 - שלושת הרכיבים של פ"ד רחמים נ' אקספומדיה: לחץ לא לגיטימי · איום בנזק חמור · אין אלטרנטיבה סבירה. 17(ב): אזהרה בתום לב על הפעלת זכות אינה איום. ביטול תוך זמן סביר משפסקה הכפייה (ס' 20)	5, 9 חוק 11
"רוצה לבטל את החוזה"	קודם שואלים למה: פגם בכריתה (ס' 14, 15, 17 ← הודעה ס' 20, השבה ס' 21) או הפרה (תרופות 6-9)	4, 6 חוק 11, 13
"רק חלק מהעסקה פגום" - פגם בכריתה	ס' 19 - ביטול חלקי, כשהחלק עומד בפני עצמו. פ"ד די וורולי סיאני	4, 9 חוק 11
"רק לאחר קבלת היתר/אישור"	תנאי מתלה - ס' 27(א)+(ב). לא התקיים → ס' 29 החוזה מתבטל	5 חוק 11-12
"החוזה יתבטל אם..."	תנאי מפסיק. לא התקיים → ס' 29 ההתנאה מתבטלת	5 חוק 11-12
"שני שוכרים", "שני שותפים"	ס' 54-56 - יחד ולחוד; ס' 55(ב) ביטול; ס' 55(ג) הפטר; ס' 56 זכות חזרה. פ"ד מלך נ' קורנהויזר	5, 9 חוק 12

דגלים

מה כתוב בעובדות	מה זה מסמן	עמודים
"הודיע מראש שלא יעמוד"	ס' 17 לתרופות - הפרה צפויה. לפעול מיד או להמתין	7 חוק 14
"נפצע", "אושפז", "לא יספיק לסיים"	הפרה צפויה (תרופות 17) גם בלי הודעה - מספיק שזה מסתבר מהנסיבות. ומיד אחריה: האם זה סיכול?	7 חוק 14
"איחר בתשלום" / "הפסיק לשלם"	איחור אינו הפרה יסודית מסתברת ← ארכה, 7(ב) - פ"ד פרץ נ' ביטון. הפסיק לשלם לגמרי ← יסודית, 7(א). על הכסף שבפיגור: 11(ב) - ריבית (אצל המרצה: הפרשי הצמדה וריבית)	6, 9 חוק 13
"הפרה קלה", "ליקוי קטן"	לא יסודית - חובה לתת ארכה (7(ב)); ביטול תוך זמן סביר מתום הארכה (ס' 8); המפר רשאי לטעון שהביטול בלתי צודק („ביטול הביטול")	6 חוק 13
"השלים עם ההפרה שנים"	פ"ד חלאבין נ' מיקרובלנס - גם בהפרה יסודית מוסכמת צריך לתת ארכה לפני ביטול (תום לב, ס' 39)	6, 9 חוק 13
"כמה פריטים בחוזה אחד", "רק משלוח אחד פגום"	7(ג) - מבטלים את החלק שהופר; את החוזה כולו רק אם זו הפרה יסודית של כל החוזה	6 חוק 13
"הפרת סעיף X תיחשב יסודית"	הפרה יסודית מוסכמת - אין מה להוכיח ← ביטול בלי ארכה, 7(א). לבדוק שהתניה מדברת על הסעיף שהופר בפועל	6 חוק 13
"כל הפרה תיחשב יסודית"	תניה גורפת - תרופות 6 סיפא: אין לה תוקף אלא אם הייתה סבירה בעת הכריתה. בדקו גם הפרה יסודית מסתברת	6 חוק 13
זמר / עובד / מעצב / שיפוצניק אישי	ס' 3(2)3 - אין אכיפה של שירות אישי	6 חוק 13
"דורש שיקיימו את החוזה"	אכיפה, ס' 3 - ארבעה חריגים: 3(1) אינו בר־ביצוע · 3(2) שירות אישי · 3(3) פיקוח בלתי סביר · 3(4) בלתי צודק - נבחן רק בין המפר לנפגע (פ"ד פומרנץ נ' קדש)	6 חוק 13
"מלחמה", "מגפה", "שביתה", "עליית מחירים"	תרופות ס' 18 - סיכול: בדקו אי-צפיות, אי-יכולת למנוע והשינוי בקיום; שם האירוע לבדו אינו מכריע. דנים פעמיים: אם זה סיכול (רק השבה והחזר הוצאות סבירות), ו"ליתר ביטחון" אם לא (כל התרופות)	7 חוק 14
"המתין שנה ואז מכר בזול"	ס' 14 - הקטנת הנזק. פ"ד תושייה נ' גוטמן	7, 9 חוק 14
"שכר מחליף יקר", "מעצב בעל שם"	ס' 14 - מחליף באותה רמה, אחרי כמה הצעות מחיר; לא בטוח שיקבל את כל ההפרש	7 חוק 14
"נאלץ לקנות אצל אחר ביוקר" + ביטול	ס' 11(א) - פיצוי ללא הוכחת נזק. פ"ד אוסי נ' איינשטיין	7, 9 חוק 14

דגלים

מה כתוב בעובדות	מה זה מסמן	עמודים
"ישולם בסיום", "עוד לא שילם" + ביטול	השבה, ס' 9 - הדדית: מי שלא שילם אין לו מה לקבל; המפר זכאי להשבה על מה שכבר ביצע. השבה אינה פיצוי	6 חוק 13
"נסע", "הפסיד יום עבודה", "שילם אחסון"	ס' 10 - נזק, קשר סיבתי, צפיות - על כל ראש נזק בנפרד, בתביעה אחת; בכפוף לס' 14	7 חוק 13
"נקבע פיצוי של X ₪"	ס' 15 - מוסכם. בדקו הפחתה (15(א)) וויתור (15(ב))	7 חוק 14
פרטי כרטיס אשראי בהזמנה · מקדמה שתחולט	ס' 15(ג) - פיצוי מוסכם שניתן כערובה מראש (הדוגמה של המרצה: מסעדה, 50 ₪ לסועד)	7 חוק 14
חברה בע"מ תובעת עוגמת נפש	ס' 13 - רק לבני אדם, לא לחברות. חברה תובעת נזק ממוני לפי ס' 10	7 חוק 14
"סבל", "עוגמת נפש", "חופשה שנהרסה"	ס' 13 - לא מכמתים; בית המשפט קובע את הסכום. בכפוף לס' 14	7 חוק 13-14

14 · טעויות נפוצות שמורידות נקודות [בדיקת תשובה]

1. לכתוב "יש הטעיה" בלי לפרט את ארבעת היסודות ובלי לציין אקטיבית או פסיבית.
2. לבלבל בין ס' 14(א) (ביטול עצמאי) ל-14(ב) (פנייה לבית המשפט).
3. לומר שס' 12 מקנה ביטול. הוא מקנה פיצויים בלבד.
4. לומר שחוזה פסול (ס' 30) "ניתן לביטול". הוא בטל אוטומטית.
5. לדון רק בתרופה אחת. חייבים לעבור על אכיפה + ביטול + פיצויים, כולל למה נשללות.
6. לשכוח את ארבעת החריגים של ס' 3 - כל אחד בנפרד.
7. לתבוע ס' 11(א) בלי לציין שהחוזה בוטל - זה תנאי מקדמי.
8. לשכוח את נטל הקטנת הנזק (ס' 14) בדיון על פיצויים לפי 10, 12 או 13; הוא אינו חל על מסלולי 11 ו-15.
9. לתת כפל פיצוי - מוסכם + ס' 10 על אותו ראש נזק (ס' 15(ב)): "במקומם").
10. לשכוח את מועד הביטול: בכפייה - משפסקה הכפייה; בהפרה - מגילוי ההפרה.
11. להתעלם מטענות הצד השני. המרצה מנקדת על הצגת שני הצדדים.
12. לא לכתוב מסקנה מפורשת בסוף כל סוגיה.

דגלים

15 · לוח בקרה לפני הגשה [בדיקת תשובה]

סימון	בדיקה
	האם ציינתי מספר סעיף ליד כל טענה?
	האם הזכרתי פסק דין לפחות פעם אחת בכל סוגיה מרכזית?
	האם עברתי יסוד-יסוד ויישמתי כל יסוד על העובדות (ולא רק ציטטתי אותו)?
	בשאלת תרופות - האם דנתי בשלוש התרופות ובכל ארבעת חריגי האכיפה?
	האם סיווגתי את ההפרה - יסודית מסתברת / מוסכמת / לא יסודית - והסקתי אם צריך ארכה?
	האם בדקתי טענות הגנה: סיכול, הקטנת נזק, הפחתת פיצוי מוסכם, ביטול בלתי צודק?
	האם הזכרתי את מועד הביטול ואת דרישת הזמן הסביר?
	האם כתבתי מסקנה ברורה בכל תת-שאלה?
	האם אני בתוך מגבלת הכתיבה שבגליון הבחינה?
	בהיגדים - האם כל נימוק עומד במגבלת השורות שבהוראות וכולל מספר סעיף ושם החוק?

> המשפט שסוגר כל תת-שאלה: "לפיכך, ___ רשאי/אינו רשאי ל___ מכוח ס' ___, והסעד שיעמוד לו הוא ___."